



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.004600/2018-11 (RJ2018/3031) *

*** Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da Deliberação CVM nº 855, de 30 de abril de 2020.**

Data do julgamento: 27/10/2020

Relator: Diretor Gustavo Machado Gonzalez

Acusado:

Mário Machado Pires

Ementa: Infração ao item I c/c item II, letra “b”, da Instrução CVM nº 08/1979 – Manipulação de preços – Layering. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu pela condenação de **Mário Machado Pires** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) pelo descumprimento ao item II, letra “b”, da Instrução CVM nº 08/1979 e vedado pelo item I desta mesma Instrução.

O Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, acompanhou o voto do Diretor Relator e apresentou manifestação de voto tratando da metodologia utilizada pela acusação para identificar a prática de manipulação de preços e suas implicações na penalidade proposta.

O Colegiado decidiu, também, que o resultado desse julgamento seja comunicado ao Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício nº 129/2018/CVM/SGE, para as providências que julgar cabíveis no âmbito de suas competências.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação

da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM nº 607/19.

Ausente o acusado, que não constituiu representante nos autos.

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente a Diretora Flávia Sant'Anna Perlingeiro.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 07/12/2020, às 18:00, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 21/12/2020, às 21:04, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA, Usuário Externo**, em 01/03/2021, às 12:18, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1149937** e o código CRC **B396CAC3**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1149937** and the "Código CRC" **B396CAC3**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.004600/2018-11

Reg. Col. nº 1117/2018

Acusado: Mário Machado Pires

Assunto: Infração ao item I c/c item II, letra “b”, da Instrução CVM nº 08/1979 – Manipulação de preços – *Layering*.

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

RELATÓRIO

I. INTRODUÇÃO

1. Este Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) foi instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) para apurar eventual responsabilidade de Mário Machado Pires (“Mário Machado” ou “Acusado”).
2. Mário Machado teria manipulado preços de certificados de depósitos de ações (“BDRs”) de emissão da Dufry A.G. (código de negociação DAGB33) no período de 02.01.2015 a 24.11.2016, cometendo a infração administrativa definida no item II, letra “b”, da Instrução CVM nº 08/1979 e vedada pelo item I daquela mesma Instrução¹.
3. O processo teve origem em comunicado enviado pela BM&FBovespa Supervisão de Mercados (“BSM”) acerca de indícios de irregularidades em operações realizadas pelo Acusado, com a utilização da prática de *layering*, identificadas no âmbito do Processo Administrativo Ordinário nº 32/2016, onde foram apuradas falhas de intermediário na supervisão de operações, permitindo que clientes utilizassem ofertas artificiais com a finalidade de alterar a regular formação de preços de ativo negociado em bolsa.

¹ I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas. II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) b) manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, a utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

4. Após realizar diligências adicionais, a SMI ofereceu termo de acusação em face de Mário Machado².

II. ACUSAÇÃO

5. A SMI afirma que Mário Machado realizou prática internacionalmente conhecida como *layering*, caracterizada pela inserção de ofertas manipuladoras de compra ou de venda de ações que formavam camadas de ofertas e alterar o *spread* do livro, com o intuito de influenciar outros investidores a incluir ou melhorar as respectivas ofertas para, assim, executar uma ou mais ofertas-alvo presentes no lado oposto do livro. Após a realização dos negócios, as camadas de ofertas eram canceladas em curto intervalo de tempo.

6. A Acusação enumerou 3.300 estratégias supostamente irregulares, as quais resultaram em 8.982 negócios e geraram benefício de R\$340.582,71 ao longo de 371 pregões³. O cálculo do benefício financeiro tomou como base a diferença de preço entre a melhor oferta antes da atuação do Acusado e o preço do negócio-alvo realizado em razão da suposta manipulação, multiplicada pela quantidade negociada.

7. As ofertas supostamente manipuladoras inseridas por Mário Machado foram identificadas a partir do seguinte ciclo:

- a) **Criação de falsa liquidez:** o investidor insere ofertas artificiais do lado oposto ao do posicionamento, que formam camadas de ofertas sem propósito de fechar negócio e alteram o *spread* do livro de ofertas, com intenção de atrair investidores para incluir ou melhorar suas ofertas.
- b) **Posicionamento:** o investidor registra oferta de compra ou de venda que deseja executar em um lado do livro, antes ou após a criação de falsa liquidez.
- c) **Execução do negócio:** a oferta pretendida de compra ou de venda do investidor é executada contra a oferta de terceiro que foi inserida ou alterada à vista da falsa liquidez criada com as ofertas artificiais do investidor.
- d) **Cancelamento:** após a realização dos negócios, as ofertas artificiais são canceladas.

² Doc. SEI nº 0501197.

³ Doc. SEI nº 0501185.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

8. Narra a Acusação que todas as estratégias foram identificadas segundo os seguintes critérios: **(i)** inserção de, no mínimo, 4 ofertas manipuladoras no intervalo de 10 minutos com propósito de influenciar investidores; **(ii)** posicionamento do lado oposto das ofertas artificiais; **(iii)** execução do negócio-alvo; e **(iv)** cancelamento ou alteração para preços piores das ofertas manipuladoras após o negócio. Também foram considerados como prática de *layering* os casos em que o ato **(ii)** foi realizado antes do ato **(i)**.

9. Adicionalmente, a Acusação destaca que a atuação de Mário Machado resultava na realização de operações de mesmo comitente (“OMC”). Os negócios realizados por Mário Machado representaram pouco menos de 60% das operações realizadas com DAGB33 no período e cerca de 12% se seus negócios foram OMC.

10. Em esclarecimentos prestados à SMI acerca das operações⁴, Mário Machado afirmou que que já foi operador de bolsa “durante vários anos” e há mais de 15 anos é um “trader”, nunca tendo sido questionado por qualquer ato ilícito em mais de 25 anos de bolsa. Afirmou ainda que sempre operou da mesma forma e, após receber e-mail do intermediário questionando suas operações, teria parado de operar o papel apesar de não entender bem o porquê⁵.

11. Aponta a Acusação que, ao contrário do que afirmou em sua resposta, Mário Machado foi notificado pela corretora por meio da qual operava em 11.05.2015, 15.06.2015 e 13.07.2015⁶ e, mesmo assim, continuou adotando a estratégia de inserir ofertas artificiais no livro de ofertas de DAGB33 até 24.11.2016. Por meio de gráfico no item 59 do Termo de Acusação, reproduzido a seguir, a Acusação destaca o número de estratégias apontadas como irregulares antes e depois do questionamento da corretora, no qual constava a afirmação de que “é importante observar o necessário para que tal ocorrência seja evitada, a despeito do alto volume de negócios intermediados e diferentes ativos envolvidos”.

⁴ Ofício nº 19/2017/GMA-1/SMI/CVM (doc. SEI nº 0501176).

⁵ Doc. SEI nº 0501177.

⁶ Doc. SEI nº 0501182.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

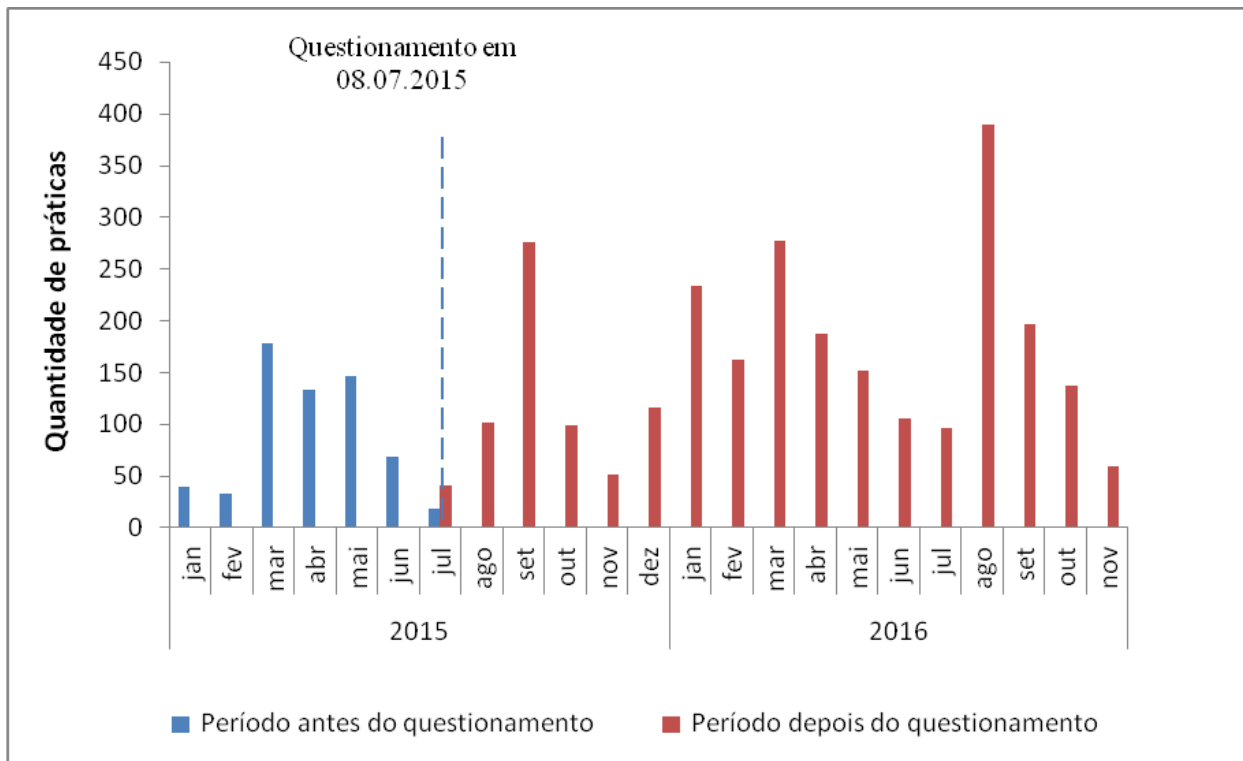


Figura 1. Distribuição da prática realizada por Mario entre 02.01.2015 e 24.11.2016.

Fonte: B3.

III. DEFESA

12. Após ser regularmente intimado, o Acusado apresentou defesa tempestiva⁷.
13. Mário Machado afirmou que opera no mercado de bolsa desde 1993, tendo trabalhado em algumas corretoras, sempre atuando como trader. Reiterou que jamais foi questionado por qualquer atuação irregular em mercado, não teve intenção de prejudicar nenhum investidor e reconhece que DAGB33 é um ativo com baixa liquidez e que adotou uma estratégia necessária para se adaptar à presença de “robôs” de negociação, inserindo e cancelando ofertas na tentativa de obter melhores preços em face de tais participantes no livro de ofertas.

⁷ Doc. SEI nº 0824739.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

14. Sua decisão de operar DAGB33 decorreu da constatação de que seria possível realizar operações de arbitragem com o ativo no exterior. Adicionalmente, afirma que o volume financeiro por ele negociado não seria suficiente para manipular “papel nenhum”.

15. Por fim, informa que, após ter sido notificado pela corretora acerca do seu padrão de atuação, decidiu parar de operar DAGB33 e outros papéis, tendo encerrado sua atuação no mercado em 2016 e passando a exercer nova profissão a partir de janeiro de 2017, por não mais poder operar como sempre operou e por ter sofrido prejuízos significativos desde 2014.

IV. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

16. Em Reunião de Colegiado de 21.08.2018, o então Diretor Gustavo Borba foi designado relator do processo⁸, o qual veio a ser redistribuído para o Diretor Carlos Rebello em 25.09.2018⁹ e, finalmente, fui designado relator em 14.01.2020, após nova redistribuição¹⁰.

É o Relatório.

São Paulo, 26 de outubro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por

Gustavo Machado Gonzalez

Diretor Relator

⁸ Doc. SEI nº 0582239.

⁹ Doc. SEI nº 0605499.

¹⁰ Doc. SEI nº 1049960.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FOLHA DE ASSINATURA

DO RELATÓRIO DGG

(Doc. SEI nº 1131753)

Assina o Relatório DGG, nos termos do Doc. SEI nº 1131753.

Gustavo Machado Gonzalez

Diretor Relator



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 03/11/2020, às 14:44, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1131754** e o código CRC **67D82FDF**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1131754** and the "Código CRC" **67D82FDF**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.004600/2018-11

Reg. Col. nº 1117/2018

Acusado: Mário Machado Pires

Assunto: Infração ao item I c/c item II, letra “b”, da Instrução CVM nº 08/1979 – Manipulação de preços – *Layering*.

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SMI em face de Mário Machado, em razão da prática de manipulação de preços de BDRs DAGB33 entre 02.01.2015 a 24.11.2016, configurando a infração administrativa definida no item II, letra “b”, da Instrução CVM nº 08/1979 e vedada pelo item I daquela mesma Instrução.

II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS. A MANIPULAÇÃO BASEADA EM OFERTAS: *LAYERING* E *SPOOFING*

2. Este caso envolve mais uma acusação de manipulação baseada na apreçoção de ofertas fictícias no livro de ofertas – aqui, uma acusação de *layering*. A jurisprudência da CVM acerca da matéria é recente, mas rapidamente ganhou corpo com uma série de decisões em casos envolvendo *layering*² ou sua prática manipuladora congênere, *spoofing*³. Com o objetivo de contextualizar as

¹ Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído no relatório deste voto.

² Cf. PAS CVM nº 19957.006019/2018-26, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 01.10.2019; PAS CVM nº 19957.007543/2019-03, PAS CVM nº 19957.005452/2016-82, PAS CVM nº 19957.000592/2019-15, PAS CVM nº 19957.007809/2018-29, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 02.06.2020.

³ Cf. PAS CVM nº 19957.005977/2016-18, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 13.03.2018; PAS CVM nº 19957.009864/2019-34, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 04.08.2020.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

discussões que serão enfrentadas quando do exame do mérito, começo recapitulando algumas considerações gerais a respeito do assunto que fiz nos precedentes de minha relatoria⁴.

3. A manipulação é um dos ilícitos típicos do mercado de capitais. O termo designa um conjunto bastante heterogêneo de práticas, como, por exemplo, a divulgação de informações falsas e a realização de operações fictícias. Na regulamentação editada pela CVM, o gênero manipulação compreende dois tipos administrativos: a manipulação de preços e a criação de condições artificiais de demanda.

4. Segundo a Instrução CVM nº 08/1979, a manipulação de preços caracteriza-se pela “utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda”.

5. O artifício utilizado no intuito de falsear o mercado pode consistir na realização de atos que, a princípio, são perfeitamente regulares, como a realização de negócios no mercado de valores mobiliários e mesmo a apreçoação de uma oferta no livro de ofertas limitadas. As informações disponíveis no livro de ofertas são um elemento de extrema relevância para a decisão de investimento de diversos participantes do mercado, nomeadamente daqueles que negociam ações buscando obter ganhos com variações na cotação no curto prazo, incluindo os negociadores de alta frequência, que hoje respondem por parte significativa do volume negociado, e, sobretudo, das ofertas colocadas.

6. Se as informações constantes do livro de ofertas influenciam nas decisões de investimento, a colocação de ofertas no livro pode consistir em meio apto para falsear o mercado. *Layering* e *spoofing* são espécies de manipulação de mercado que consistem na criação de liquidez aparente, por meio da inserção, em um curto intervalo de tempo, de ofertas que, isoladamente (*spoofing*) ou agregadas (*layering*), representam quantidade expressiva em um dos lados do livro, atraindo contrapartes de modo a mover os preços em um sentido que venha a permitir a execução de uma ou mais ofertas limitadas inseridas na ponta oposta pelo manipulador.

7. Como já ressaltai em outras oportunidades, um dos principais desafios para a acusação em casos de manipulação baseada em negócio ou em ofertas reside em demonstrar o caráter artificioso

⁴ Para uma discussão mais aprofundada, faço referência aos votos proferidos nos casos julgados em 02.06.2020 e referidos na nota 4 acima. O trecho a seguir se baseia em uma versão mais condensada, inicialmente apresentada no PAS CVM 19957.009864/2019-34, já referido na nota 5 acima.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

dos negócios realizados ou das ofertas apregoadas. Nos casos de *layering* e *spoofing*, a apregoação de ofertas configura o artifício a que se refere a Instrução CVM nº 08/1979 quando se demonstra que aquelas ofertas não foram colocadas com a intenção de serem executadas, mas apenas com o propósito de alterar o processo de formação de preço e viabilizar, assim, a execução de um negócio na ponta oposta. Em última instância, é a intenção do investidor que distingue as manipulações baseadas em ofertas ou em negócios de padrões legítimos de negociação.

8. Ao longo dos últimos anos, o Colegiado já analisou diversos casos envolvendo acusações de *layering* e *spoofing*. O assunto é relativamente novo não porque as práticas sejam verdadeiramente novas – estamos, ao fim e ao cabo, tratando de um tipo administrativo previsto desde 1979 – mas porque, com a eletronificação do mercado, todo negócio executado e oferta apregoada é documentado, e a tecnologia hoje permite que quantidades massivas de dados sejam analisadas. Ou seja, com o passar dos anos, foi possível ter registro não só dos negócios realizados, como também de todas as ofertas apregoadas; em paralelo, desenvolveram-se ferramentas para analisar criticamente esses enormes conjuntos de dados para identificar possíveis ilícitos. Vê-se, portanto, que o ilícito não é novo; novos são os meios de detectá-lo.

9. Os meios de detecção consistem em filtros estatísticos, que buscam, no meio da infinidade de dados registrados pelos sistemas de negociação, identificar conjuntos de ofertas e negócios (as “estratégias”) que, a princípio, podem caracterizar uma prática ilícita. A configuração do ilícito, é importante dizer, dependerá, necessariamente, da subsunção da conduta aos elementos do tipo. Ou seja, embora os filtros estatísticos utilizados pela supervisão naturalmente sejam ajustados com base em critérios objetivos (afinal de contas, são programas de computador), não se pode definir os tipos administrativos da Instrução CVM nº 08/1979, em especial a manipulação de preços, com base exclusivamente em parâmetros dessa natureza. Não se pode, portanto, interpretar os filtros de detecção como filtros de ilicitude.

10. De modo geral, o dolo do agente e o caráter artificioso das ofertas apregoadas, elementos indispensáveis para a caracterização da manipulação de preços, decorrem de um conjunto convergente de fatores: **(i)** a apregoação contemporânea de ofertas em ambos os lados do livro; **(ii)** as características das ofertas colocadas em cada um dos lados do livro; e **(iii)** o cancelamento



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

das ofertas colocadas em um dos lados do livro pouco após a realização de um negócio na ponta oposta, especialmente **(iv)** quando observadas de modo reiterado⁵.

11. A ilicitude das práticas de *layering* e *spoofing*, que as diferencia de estratégias legítimas como as realizadas por *market makers* voluntários, advém do fato de que o investidor coloca oferta(s) em determinado lado do livro sem a intenção de executá-la(s), com o propósito de alterar o processo de formação de preço e viabilizar, assim, a execução de um negócio na ponta oposta. É a intenção do investidor que, em última instância, distingue a manipulação de padrões legítimos de negociação.

12. É indispensável, portanto, que os parâmetros utilizados nos filtros estatísticos sejam cuidadosamente pensados, considerando, inclusive, as características do ativo. Há o risco de que a parametrização inadequada dos filtros resulte na seleção de falsos positivos: estratégias apontadas como irregulares, mas que não preenchem os elementos do tipo administrativo ou, mais comum, para as quais não se pode concluir, com a segurança necessária para uma condenação pela prática do ilícito.

III. MÉRITO

III.1. Autoria

13. O Acusado reconhece, em suas razões de defesa, que realizou as operações apontadas como irregulares neste PAS. Logo, não há controvérsia quanto à autoria da infração administrativa indicada.

III.2. Materialidade da infração

14. Assim como nos outros casos envolvendo acusações de manipulação nas modalidades de *layering* e *spoofing* já analisados por esse Colegiado, o processo foi construído a partir da identificação, dentro do monumental conjunto de ofertas apregoadas, inclusive as canceladas, e negócios realizados em bolsa, de conjuntos de ofertas e negócios (as “estratégias”) que, a princípio, se enquadram nos parâmetros que caracterizam as referidas práticas.

⁵ Cf. PAS CVM nº 19957.009864/2019-34, de minha relatoria, j. em 04.08.2020.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

15. Nesse contexto, a identificação de determinadas estratégias a partir dos filtros estatísticos deve ser considerada uma prova indireta, de natureza indiciária, que pode, portanto, ser contraditada por contra-indícios ou outras provas em sentido contrário.

16. Os critérios adotados pela SMI e pela BSM para a detecção dos ciclos de *layering* neste PAS foram: **(i)** inserção de, no mínimo, 4 ofertas manipuladoras no intervalo de 10 minutos com propósito de influenciar investidores; **(ii)** posicionamento do lado oposto das ofertas artificiais; **(iii)** execução do negócio-alvo; e **(iv)** cancelamento ou alteração para preços piores das ofertas manipuladoras após o negócio. Também foram considerados como prática de *layering* os casos em que o ato **(ii)** foi realizado antes do ato **(i)**.

17. Em outros casos semelhantes de minha relatoria⁶, apresentei algumas críticas a alguns dos parâmetros utilizados pela BSM e pela Acusação em casos de *layering* e *spoofing*, incluindo a janela temporal de 10 minutos, que me parece excessiva. Naqueles casos, pontuei que critérios de seleção excessivamente amplos, especialmente quando vistos isoladamente, podem levar a seleção de uma amostra que inclui “falsos positivos”, isto é, estratégias que, embora indicadas no filtro de detecção, não constituem manipulação de preço após uma análise mais detida do padrão de atuação, ou, o que é mais comum, sobre as quais não se pode firmar convicção, com a segurança que se requer em processo sancionador (e vale pontuar que se imputa, nesses casos, a prática de um ilícito administrativo que também configura crime) acerca da configuração do tipo. Transcrevo abaixo algumas considerações que fiz naqueles precedentes:

“A toda evidência, não é qualquer oferta que é apta a falsear o mercado. Uma coisa é concluir que uma oferta expressiva colocada em determinado nível do livro, ou que um conjunto de ofertas colocadas nos primeiros níveis, pode consistir em um sinal enganoso para os demais participantes do mercado, apto a gerar uma distorção temporária no spread e, assim, viabilizar a realização de um negócio pequeno do outro lado do livro em condições mais favoráveis ao manipulador. Outra coisa, bem diferente, é dizer que uma oferta pequena, ou mesmo que um conjunto pouco expressivo de ofertas, pode distorcer o preço do outro lado do livro de modo a melhorar as condições de execução de uma ordem substancialmente a maior. Do modo como o filtro de detecção foi parametrizado, todos os exemplos indicados poderiam, potencialmente, estar compreendidos pela amostra selecionada pela Acusação.”

⁶ PAS CVM nº 19957.007543/2019-03, PAS CVM nº 19957.000592/2019-15, PAS CVM nº 19957.007809/2018-29, todos de minha relatoria, j. em 02.06.2020.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

“A questão é que os parâmetros, da forma como estabelecidos para este caso, tiram parte da força probatória da amostra colhida. Por exemplo, (i) quando se aumenta ou se retira o intervalo de permanência da oferta artificial, perde força o argumento de que aquela oferta foi colocada sem a intenção de ser executada; (ii) na medida em que se aumenta o intervalo entre a realização da oferta-alvo e o cancelamento da oferta artificial, fica menos claro que a dita oferta artificial tinha como objetivo alterar o outro livro; (iii) na medida em que o tempo passa – e estamos falando de um mercado em que as vezes se compete por milissegundos – fica mais difícil concluir que uma oferta colocada em um dos lados do livro é idônea para alterar o comportamento do lado oposto, e ainda mais difícil concluir que um eventual movimento do outro lado do livro pode ser creditado àquela oferta que há muito consta do livro; e (iv) quando se retiram os qualificadores da oferta artificial, seja em tamanho da oferta (ou do conjunto de ofertas), seja pela sua localização nos diferentes níveis de preço, menos claro fica a idoneidade daquelas ofertas para alterar o regular funcionamento do mercado. Esses aspectos me parecem especialmente relevantes quando se entende que a configuração da “manipulação de preços”, nos termos da Instrução CVM nº 08/1979, exige a produção de resultado (o falseamento da cotação em razão do artifício).”

18. Ao analisar a relação de estratégias⁷, vemos que há muitas delas nas quais o tempo de cancelamento da oferta artificial após a execução da oferta-alvo foi de alguns minutos (em alguns casos até mesmo dez minutos). Quanto maior a permanência da oferta no livro, menor a probabilidade de ser considerada uma oferta artificial. Por outro lado, quanto menos líquido o ativo, menor é a probabilidade de que uma oferta nele presente seja agredida.

19. Ou seja, parece-me que os parâmetros utilizados nesse caso recomendam redobrado cuidado, a fim de eliminar os efeitos de possíveis “falsos positivos”. Noto que, recentemente, a BSM passou a incorporar um parâmetro adicional nos filtros de detecção para casos mais recentes de *layering* e *spoofing*, desconsiderando as ofertas que foram canceladas após o tempo médio entre dois negócios com o papel no pregão anterior – adotando, assim, um parâmetro variável e calculado por ativo, o que responde a muitas das críticas feitas acima.

20. Pela tabela constante do item 45 do Termo de Acusação, os meses com o menor e o maior número de negócios com DAGB33 foram, respectivamente, novembro de 2015 e março de 2015, com 12.148 e 39.265 negócios. Se uma sessão de negociação tem, aproximadamente, 8 horas (28.800 segundos) e um mês tem cerca de 20 pregões, desconsiderando eventuais negócios

⁷ Doc. SEI nº 0501185.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

concluídos nos leilões de abertura e fechamento, teríamos, nesses meses, um negócio fechado a cada 47,4 segundos e 14,7 segundos, respectivamente.

21. Desse modo, à semelhança dos casos supramencionados, entendo que os critérios que embasaram a Acusação no presente PAS não nos permitem concluir, com a segurança necessária, que **todas** as estratégias destacadas pela operação se enquadram no tipo “manipulação de preço” conforme definido pela Instrução CVM nº 08/1979. A penalidade a ser imposta ao manipulador não deve tomar como referência o valor calculado nos precedentes indicados, mas sim os parâmetros fixados nos precedentes que se defrontam com a dificuldade ou mesmo impossibilidade de mensuração precisa do resultado obtido com a manipulação.

22. Tal medida me parece oportuna nos casos em que, se há certeza de que houve manipulação de mercado, não seja possível segregar com precisão as ofertas lícitas das ofertas ilícitas. Se há “falsos positivos” no universo de operações trazido pela Acusação e se não é trivial determinar um critério unívoco e preciso para separar as operações efetivamente manipuladoras, o suposto benefício econômico obtido com a manipulação deve ser desconsiderado.

23. Desse modo, concluo que a Acusação logrou reunir um conjunto suficientemente robusto a demonstrar que, por pouco mais de cinco anos, Mário Machado reiteradamente implementou estratégias no mercado de valores mobiliários com intuito de manipular a formação de preços no livro de ofertas.

24. Destaco, a seguir, um exemplo de estratégia que, na minha visão, claramente configura a prática do ilícito de manipulação de mercado mediante *layering*.

Exemplo – Estratégia nº 215

25. As Tabelas de 1 a 3 demonstram exemplo da prática de *layering* executada por Mário Machado, com horários, preços e quantidade de DAGB33 em 20.03.2015.

26. As tabelas representam o livro de ofertas do ativo, contendo horários de registro, preços e quantidades ofertadas da ação. As ofertas estão classificadas segundo o princípio de prioridade de melhor preço: no caso de compra, quanto maior o preço melhor a oferta. No caso de venda, quanto menor o preço melhor a oferta. As ofertas com preços iguais são classificadas de acordo com a ordem cronológica de seu registro, ou seja, aquelas inseridas primeiro têm prioridade no fechamento do negócio.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

27. A Tabela 1 demonstra o livro de ofertas de DAGB33 no pregão de 20.03.2015, antes da interferência de Mário Machado, quando o preço da melhor oferta de compra estava em R\$425,56 e o preço da melhor oferta de venda estava em R\$426,43, ou seja, *spread* de R\$0,87.

Tabela 1 - Livro de ofertas de DAGB33 em 20.03.2015, às 14h43min25s944ms, antes da interferência de Mário Machado

Ofertas de Compra					Ofertas de Venda				
Hora	Corretora	Cliente	Qtde	Preço	Preço	Qtde.	Cliente	Corretora	Hora
14:43:14.632	82	-	1	425,56	426,43	2	-	114	14:43:03.328
14:37:55.112	174	-	2	425,55	426,66	20	-	40	14:41:53.287
14:41:51.952	40	-	1	425,51	426,70	50	Mario	174	14:36:55.965
14:35:00.684	174	-	5	425,3	426,90	40	-	82	14:36:49.914
14:35:59.834	3	-	1	425,11	426,98	88	Mario	174	14:31:06.377
13:41:50.856	734	-	11	425,11	426,99	14	-	3	14:23:12.182
14:31:34.848	174	-	3	425,10	429,90	15	-	227	12:10:51.103
14:33:26.299	174	-	5	425,10	429,95	82	-	174	13:43:52.086
14:30:33.620	3	-	10	425,01	429,96	5	-	3	10:38:43.295
14:28:10.417	174	-	7	425,00	429,99	5	-	174	13:06:35.040
14:21:56.234	227	-	6	424,3	430,59	5	-	174	11:49:48.947
14:21:49.056	227	-	3	424,11	430,90	5	-	174	11:48:11.423
14:12:54.009	3	-	10	424,1	430,95	100	-	3	11:38:08.567
14:21:00.462	174	-	10	424,07	430,98	10	-	174	11:35:14.742
14:20:30.223	227	-	3	424,05	431,65	100	-	3	11:09:55.464
14:02:29.158	174	-	10	424	431,70	5	-	227	11:17:11.570

Fonte: B3

28. A Tabela 2 demonstra a execução da primeira etapa do ciclo de *layering* (criação da camada de ofertas manipuladoras). Entre 14h43min26s857ms e 14h44min21s312ms, Mário Machado inseriu 5 ofertas de venda de DAGB33, preenchendo o livro de ofertas a partir do preço de R\$426,60 a R\$425,50.

29. Às 14h44min25s098ms, quatro segundos depois da última oferta de Mário Machado, a Corretora 40 inseriu uma oferta de venda de 22 BDRs a R\$ 425,50. Um segundo depois, Mário Machado inseriu uma oferta de compra de 23 BDRs a R\$425,50, agredindo sua própria oferta de venda em 1 BDR e a oferta de venda da Corretora 40 em 22 BDRs.

30. Pelo critério de ordem cronológica do registro, a oferta de 1 BDR inserida por Mário Machado tinha prioridade no fechamento do negócio por ter sido inserida antes. Portanto, a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

quantidade de 23 BDRs da oferta de compra de Mario foi necessária para que fechasse negócio contra sua própria oferta de venda de 1 BDR, o que resultou em uma operação de mesmo comitente e contra o lote de 22 BDRs da Corretora 40.

Tabela 2 - Livro de ofertas de DAGB33 em 20.03.2015, às 14h44min26s109ms, com destaque para as ofertas registradas por Mário Machado

Ofertas de Compra					Ofertas de Venda				
Hora	Corretora	Cliente	Qtde	Preço	Preço	Qtde	Cliente	Corretora	Hora
14:44:26.109	174	Mario	23	425,50	425,50	1	Mario	174	14:44:21.312
14:31:34.848	174		2	425,10	425,50	22		40	14:44:25.098
14:33:26.299	174		5	425,10	425,80	1	Mario	174	14:44:12.677
14:30:33.620	3		10	425,01	425,90	1	Mario	174	14:44:10.172
13:41:50.856	734		12	425,01	426,00	1	Mario	174	14:43:40.307
14:28:10.417	174		7	425,00	426,60	50	Mario	174	14:43:26.857
14:21:56.234	227		6	424,30	426,90	40		82	14:36:57.914
14:35:59.834	3		1	424,12	426,98	88	Mario	174	14:31:06.377
14:21:49.056	227		3	424,11	426,99	14		3	14:23:12.182

Fonte: B3

31. Em seguida, Mário Machado cancelou, entre 14h44min35s679ms e 14h45min45s152ms, todas as ofertas de venda restantes no livro.

32. O exemplo demonstra que o objetivo de Mário Machado com a criação da camada de ofertas de compra e negócio no lado oposto do livro foi induzir outros investidores a melhorarem suas ofertas de compra e agredir as ofertas que reagiram a sua falsa camada. Após a execução do negócio de venda, as ofertas manipuladoras de compra foram canceladas.

33. A prática de *layering* demonstrada acima gerou benefício financeiro de R\$20,46, resultado que considerou a diferença de preço do negócio realizado por Mário Machado com a manipulação (R\$425,50) e o preço entre a melhor oferta de compra antes da atuação do Investidor (R\$426,43), multiplicada pela quantidade envolvida no negócio (22 BDRs).

34. O exemplo acima pode também ser visualizado de outra forma, conforme descrito no item 25 do Termo de Acusação, a partir da síntese de estratégias elaborada pela BSM. Nessa descrição, a dinâmica da estratégia é detalhada por meio das seguintes informações:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- a) **Ocorrência:** indica “Registro” para inserção de oferta e “Negócio” se execução de oferta;
- b) **Compra ou Venda:** conforme a oferta for de “Compra” ou de “Venda”;
- c) **Hora:** momento da ocorrência com precisão de milissegundos;
- d) **Hora Cancelamento:** momento do cancelamento da oferta artificial (*spoofing*);
- e) **Preço:** preço da oferta;
- f) **Quantidade:** quantidade (lotes) relativa ao evento em questão;
- g) **Participante:** Código do Participante de Negociação (corretora) da operação;
- h) **Cliente:** Código de negociação do cliente que realizou a estratégia (investidor);
- i) **Benefício Financeiro:** produto da quantidade de contratos negociada, tamanho/cotação do contrato e pela diferença do *spread* do livro de ofertas.

Tabela 4 – Ordens realizadas por Mário Machado em 23.05.2015 em relação ao ativo DAGB33 (Estratégia nº 215)

DAGB33 - 20/03/2015 - Compra - Estratégia 215

Ocorrência	Compra/Venda	Hora do		Preço (R\$)	Quantidade	----- Venda -----		----- Compra -----		Benefício financeiro (R\$)
		Hora	cancelamento			Participante	Cliente	Participante	Cliente	
Alteração	Venda	14:43:26.857	14:45:45.152	426,60	100	174	371616			
Registro	Venda	14:43:40.307	14:44:39.699	426,00	1	174	371616			
Registro	Venda	14:44:10.172	14:44:38.103	425,90	1	174	371616			
Registro	Venda	14:44:12.677	14:44:35.679	425,80	1	174	371616			
Registro	Compra	14:44:26.109		425,50	22			174	371616	
Negócio	Compra	14:44:26.109		425,50	22	40	-	174	371616	20,46

Fonte: B3.

35. Este exemplo ilustra a prática reiterada e intencional do Acusado, que se utilizou de 3.300 estratégias irregulares, as quais resultaram em 8.982 negócios e geraram benefício de R\$340.582,71 ao longo de 371 pregões.

36. A alegação de irrelevância do volume financeiro negociado pelo Acusado para manipular “qualquer papel” se mostra totalmente improcedente em face da baixa liquidez de DAGB33 e da elevada participação do número de negócios de Mário Machado no total de negócios realizados no ativo – 6.353 negócios dentre um total de 9.532 no período (praticamente 2/3 do total), conforme o item 45 do Termo de Acusação.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

37. Quanto menos líquido o ativo, menor é o volume financeiro necessário para manipular os preços, a depender da janela de tempo em que se efetiva o artifício destinado a distorcer as cotações.
38. Adicionalmente, a elevada incidência de operações de mesmo comitente revela que o ruído causado pela atuação de Mário Machado no livro de ofertas era relevante.
39. A conclusão acerca da ilicitude decorre de características específicas de cada ciclo de manipulação mediante *layering*, em conjunto com os demais indícios – notadamente a reiterada verificação do padrão de inserção e cancelamento de ofertas após a execução da oferta-alvo.
40. Finalmente, entendo improcedente o argumento de defesa de que o Acusado não sabia que sua conduta era ilícita, tendo sempre atuado desta forma. Trata-se de argumento de erro de proibição, reiteradamente rechaçado por este Colegiado em todos os julgados sobre *layering* até o presente⁸.
41. Os tipos abertos adotados pela Instrução CVM nº 08/1979 permitem que novas estratégias possam configurar ilícitos administrativos uma vez que sejam preenchidos os requisitos previstos na descrição das condutas proibidas e que seja observada lesão ao regular funcionamento do mercado, bem jurídico tutelado pela norma⁹. Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a conduta praticada pelo Acusado é apenas de nova forma de praticar de um ilícito administrativo que já contava com previsão normativa.

IV. CONCLUSÃO

42. Passo, por fim, à fixação da penalidade.
43. Quanto à dosimetria, constitui circunstância agravante a prática reiterada e sistemática da conduta irregular, com elevado número de operações de mesmo comitente, que além de induzir terceiros a comprar e vender o ativo, inseriu distorção relevante nas cotações ao longo do tempo. Em contrapartida, bons antecedentes do Acusado constituem circunstância atenuante, de modo que os efeitos da circunstância agravante e atenuante, no caso, se compensam.

⁸ PAS CVM nº 19957.006019/2018-26, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 01.10.2019; PAS CVM nº 19957.000592/2019-15, 19957.005452/2016-82, 19957.007543/2019-03 e 19957.007809/2018-29, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 02.06.2020.

⁹ Cf. PAS CVM nº 19957.006019/2018-26, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 01.10.2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

44. Como indiquei anteriormente, há estratégias dentre as apontadas pela Acusação como ilícitas, nas quais o padrão de atuação do Acusado se distanciou do que seria uma manipulação de mercado, especialmente pelo maior tempo de permanência das ofertas indicadas como artificiais. Como já ressaltado, não considero adequada a fixação de um limite objetivo e estanque para este intervalo de tempo, o que não só levaria a um critério que, invariavelmente, acabaria por ser mais abrangente ou mais restritivo do que o que o tipo da Instrução CVM nº 08/1979 quis abarcar, como, também, poderia permitiria aos destinatários da norma burlá-la a partir de pequenas variações a partir desse limite.

45. Em face da insuficiência de indícios trazidos pela Acusação para além do padrão recorrente de atuação do investidor, afasto a possibilidade de analisar, estratégia por estratégia, quais delas seriam lícitas e quais seriam ilícitas, o que permitiria calcular o benefício auferido usando o critério adotado nos precedentes já citados.

46. Logo, a penalidade a ser aplicada deve tomar como referência os casos de manipulação nos quais não se pode mensurar objetivamente a vantagem econômica obtida¹⁰.

47. Nesses termos, voto, com base no inciso II do art. 11 da Lei nº 6.385/1976, pela **condenação de Mário Machado Pires à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)** pelo descumprimento ao item II, letra “b”, da Instrução CVM nº 08/1979 e vedado pelo item I desta mesma Instrução.

48. Finalmente, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado ao Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício nº 129/2018/CVM/SGE¹¹.

É como voto.

¹⁰ Os seguintes precedentes envolveram a aplicação de multas pecuniárias sem que fosse possível identificar objetivamente a vantagem econômica obtida pela prática de ilícitos da Instrução CVM nº 08/1979: PAS CVM nº SP2001/0236, Dir. Rel. Eli Loria, j. em 19.07.2004; PAS CVM nº SP2003/0445, Dir. Rel. Wladimir Castelo Branco Castro, j. em 21.03.2005; PAS CVM nº 12/2004, Dir. Rel. Alesandro Broedel Lopes, j. em 11.05.2010. PAS CVM nº SP2010/178, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 25.03.2014; PAS CVM nº 02/2014, Dir. Rel. Carlos Alberto Rebello Sobrinho, j. em 17.12.2019.

¹¹ Doc. SEI nº 0552608.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

São Paulo, 27 de outubro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por

Gustavo Machado Gonzalez

Diretor Relator



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FOLHA DE ASSINATURA

DO VOTO DGG

(Doc. SEI nº 1131758)

Assina o Voto DGG, nos termos do Doc. SEI nº 1131758.

Gustavo Machado Gonzalez

Diretor Relator



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 03/11/2020, às 14:44, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1131759** e o código CRC **5ECA789A**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1131759** and the "Código CRC" **5ECA789A**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.004600/2018-11

Reg. Col. nº 1117/2018

Acusado: Mário Machado Pires

Assunto: Infração ao inciso I c/c inciso II, letra “b”, da Instrução CVM nº 08/1979 – Manipulação de preços – *Layering*

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

Manifestação de voto

1. Embora concorde com as conclusões apresentadas pelo Diretor Relator, farei breves observações sobre a metodologia utilizada pela Acusação¹ para a identificação da prática de *layering* e suas implicações na penalidade proposta, de forma a guardar consistência com meu entendimento no PAS CVM nº 19957.006019/2018-26, de minha relatoria, julgado em 1.10.2019.

2. Em síntese, o Diretor Relator entende que, neste processo, foram preenchidos todos os requisitos do tipo administrativo de manipulação de preços, nos termos da letra “b” do inciso II da Instrução CVM nº 8/1979. Ao mesmo tempo, reconhece a existência de “falsos positivos” no conjunto de operações levantadas pela Acusação, o que o levou à conclusão de que “[a multa] *a ser imposta ao manipulador não deve tomar como referência o valor calculado nos precedentes indicados, mas sim os parâmetros fixados nos precedentes que se defrontam com a dificuldade ou mesmo impossibilidade de mensuração precisa do resultado obtido com a manipulação*”, já que, no caso, não seria “*trivial determinar um critério unívoco e preciso para separar as operações efetivamente manipuladoras*”.

3. Além disso, o voto do Relator aponta a importância de ajustes e aprimoramentos na metodologia empregada para identificar operações de *layering*, levando também em

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório apresentado pelo Diretor Relator.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

consideração critérios como o tempo de permanência da oferta artificial no livro e as características do ativo negociado.

4. A meu ver, tem razão o Diretor Relator ao sustentar a necessidade de constante aprimoramento das ferramentas de supervisão da CVM e da BSM para a detecção de ilícitos no mercado de valores mobiliários. Com efeito, em processo sancionador de minha relatoria, julgado recentemente por este Colegiado, opinei que havia espaço para aperfeiçoamento dos parâmetros utilizados na identificação de operações de *layering*, bem como a possibilidade de os acusados comprovarem, em suas defesas, a inadequação dos critérios adotados².

5. Ainda assim, parece-me importante ressaltar que possíveis melhorias nos filtros utilizados pela área técnica para identificar operações de *layering* não afastam, a princípio, a legitimidade dos parâmetros utilizados em outros casos julgados ou ainda sob análise nesta Autarquia. Como visto, tais filtros são importantes pontos de partida para identificar operações cujo objetivo é a manipulação de mercado e, em determinadas situações, podem servir como base para o cálculo da pena a ser aplicada³.

6. No presente caso, como bem demonstrou o Diretor Relator ao analisar as operações acostadas aos autos, os parâmetros utilizados pela Acusação são suficientes para comprovar a infração à Instrução CVM nº 8/1979, mas não para quantificar a vantagem econômica obtida pelo Acusado. Ante a existência desses “falsos positivos” no conjunto de operações identificadas pela Acusação, diferentemente do que ocorreu em outros casos, concordo com as ponderações do Diretor Relator em relação ao critério utilizado para o cálculo da penalidade a ser aplicada neste caso.

7. De toda forma, reforço – mais uma vez – a necessidade de continuarmos a empreender esforços para o aprimoramento dos filtros utilizados na identificação de práticas de manipulação de mercado, visando sobretudo eliminar (ou ao menos diminuir) a existência de operações aparentemente lícitas no espaço amostral utilizado pela área técnica para embasar o termo de acusação.

8. Medidas dessa natureza produzirão amplos impactos positivos sobre processos destinados à apuração de casos semelhantes, pois reduziria o volume de informação a

² PAS CVM nº 19957.006019/2018-26, j. em 1.10.2019.

³ Cf., neste sentido, o já mencionado PAS CVM nº 19957.006019/2018-26 e o PAS CVM nº 19957.005452/2016-82, relator diretor Gustavo Gonzalez, j. em 02.06.2020.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

ser processada pelas partes e pelo julgador. Além disso, em algumas situações, viabilizaria a fixação de penalidades, quando comprovada a irregularidade, com base no inciso III do §1º do art. 11 da Lei nº 6.385/1976. Afinal, quando se trata de violações à Instrução CVM nº 8/1979, o valor da multa aplicada pelo regulador deve ser fixado com base no benefício econômico auferido ou prejuízo evitado em decorrência o ilícito, privilegiando a proporcionalidade entre a gravidade da infração cometida e a penalidade imposta.

É como voto.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2020

Documento assinado eletronicamente por

Marcelo Barbosa

Presidente



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FOLHA DE ASSINATURA

DO VOTO PTE

(Doc. SEI nº 1131787)

Assina o Voto PTE, nos termos do Doc. SEI nº 1131787.

MARCELO BARBOSA
Presidente



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 03/11/2020, às 16:36, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1131788** e o código CRC **6B14D9E2**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1131788** and the "Código CRC" **6B14D9E2**.*